

1501802-16.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

RAFAEL FERREIRA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 30 de julho de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501802-16.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501802-16.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

RAFAEL FERREIRA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 30 de julho de 2022, por volta das 11h13, na Rua Gabriela, 843, Recanto Prhynea, nesta cidade e comarca, trazia consigo 70 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 31 de julho de 2022 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 35/36).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 13/14), assim como o laudo de constatação (fls. 13/14) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 19/21).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 69/75). Em 13 de setembro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada

audiência de instrução (fls. 89/90).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a).

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) RAFAEL FERREIRA DA SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 30 de julho de 2022, por volta das 11h13, na Rua Gabriela, 843, Recanto Prhynea, nesta cidade e comarca, trazia consigo 70 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares em patrulhamento suspeitaram do réu porque ele mudou a direção de seu caminho como ao avistar a viatura. Iniciada a abordagem o réu admitiu que trazia drogas consigo e sob a posse dele foram apreendidas as drogas acima discriminadas e R\$115,00.

Em que pese a unicidade de espécie, a quantidade de entorpecente apreendido é sugestiva de tráfico e as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Na fase policial e em juízo as testemunhas Edson e Renata declararam que são policiais militares e na data do fato, durante o patrulhamento, avistaram o réu, que pareceu alterar o rumo de sua caminhada para evitar a viatura. Dirigiram-se a ele e de pronto admitiu que portava drogas. Sob a posse dele encontraram dezenas de porções de maconha e certa quantia em dinheiro.

Na polícia o réu permaneceu em silêncio. Em juízo ele resolveu confessar a prática do crime e o fez sem ressalvas. Alegou, em complemento, apenas que estava há 3 dias traficando, pois é viciado em cocaína e tem uma filha deficiente, sendo que como estava em dificuldade financeira acabou aceitando traficar para ganhar dinheiro.

Uma vez que as justificativas apresentadas pelo réu não afastam a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, a confissão dele pode servir como prova destinada a ratificar as informações passadas pelos policiais.

Apenas o vício poderia servir para afastar a punibilidade do réu, mas ela está isolada nos autos. Consta dos autos apenas que ele teria sido internado para fazer tratamento, mas não há confirmação de nada disso nos autos.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não há nada a ser considerado. A droga era de espécie única e a quantidade, 70 porções, não é extraordinária a ponto de ensejar reprovação mais intensa do que a insita à pena mínima cominada ao tipo. Por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes nem atenuantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. A confissão espontânea é atenuante, mas a pena está no mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não tem Maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conquanto haja inquéritos/ações penais em trâmite contra o réu, inclusive uma acusação de tráfico de drogas, que resultou em condenação em primeiro grau, ainda não transitada em julgado (autos 1502314-67.2020) no julgamento de recurso repetitivo, tema 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressaltada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) RAFAEL FERREIRA DA SILVA como incurso(a) no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

É o caso de permitir que o(a) ré(u) recorra em liberdade, pois a manutenção da prisão provisória representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. (STF, HC 182584). Por conta disso, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

Considerando que o réu afirmou que tem uma filha deficiente e talvez, por conta da simplicidade dele, não tenha ciência do que tem direito por conta disso, expeça-se ofício ao CRAS para que tome ciência do caso e auxilie a família.

P.R.I.C.

Barueri, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA